

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden horen bij elke offerte en opdracht van Vakfijn voor kit-, schilder-, stuc-, timmer-, houtrotherstel- en isolatiewerk. Versie 2.1 — oktober 2026. De actuele versie staat op www.vakfijn-afwerking.nl/algemene-voorwaarden.

Art. 1 Definities

- Vakfijn / opdrachtnemer:** de eenmanszaak Vakfijn, gevestigd te Elst (Gelderland), ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 92460135, btw-identificatienummer NL004958296B65, die deze algemene voorwaarden hanteert.
- Opdrachtgever:** de natuurlijke of rechtspersoon die met Vakfijn een overeenkomst aangaat of daartoe een offerte ontvangt. Een opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt aangeduid als **consument**.
- Overeenkomst:** iedere afspraak tussen Vakfijn en opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken.
- Werk:** de door Vakfijn te verrichten kit-, schilder-, stuc- en pleister-, timmer-, houtrotherstel- en isolatiewerkzaamheden en overige afwerkingswerkzaamheden, inclusief geleverde materialen.
- Meerwerk / minderwerk:** door opdrachtgever gewenste of noodzakelijke toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk.
- Oplevering:** het moment waarop Vakfijn het werk als voltooid aan opdrachtgever ter beschikking stelt en opdrachtgever het werk aanvaardt.

Art. 2 Toepasselijkheid

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Vakfijn, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
- Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
- Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
- Indien een of meer bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen treden in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

- Jegens consumenten geldt dat bepalingen die op grond van dwingend recht niet zijn toegestaan, buiten toepassing blijven; de wettelijke rechten van de consument worden door deze voorwaarden niet beperkt.

Art. 3 Offertes, richtprijzen en opname

- Alle offertes en aanbiedingen van Vakfijn zijn vrijblijvend. Een offerte is geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij anders vermeld. Een uitvoerdatum wordt pas gereserveerd na schriftelijk akkoord op de offerte.
- Richtprijzen op de website, waaronder de uitkomsten van de online calculators, zijn indicatief en vormen geen aanbod. Een vaste prijs volgt pas in een offerte, na beoordeling van foto's of na een opname op locatie.
- Klein, fotografeerbaar werk kan op basis van door opdrachtgever aangeleverde foto's worden geoffereerd. Blijkt de situatie ter plaatse wezenlijk af te wijken van de foto's, dan kan de offerte worden aangepast of kan alsnog een opname nodig zijn.
- Voor een opname op locatie brengt Vakfijn opnamekosten in rekening, zoals vooraf aan opdrachtgever gemeld. Bij akkoord op de daaruit voortvloeiende offerte worden deze opnamekosten volledig met de offerte verrekend; de opname is dan kosteloos.
- Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie en op zichtbare omstandigheden. Niet-zichtbare gebreken (zoals verborgen houtrot, vocht, verborgen leidingwerk of constructieve afwijkingen) kunnen leiden tot meerwerk; zie artikel 10. Vakfijn is niet gehouden aan een offerte die een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
- De in een offerte opgenomen prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst

- De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de offerte schriftelijk of langs elektronische weg (waaronder e-mail of WhatsApp) aanvaardt, dan wel op het moment dat Vakfijn met de uitvoering een aanvang maakt.
- Mondelinge toezeggingen of afspraken binden Vakfijn slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
- Vakfijn voert het werk in beginsel zelf uit. Vakfijn mag voor specifieke onderdelen derden inschakelen, met behoud

van haar eigen verantwoordelijkheid voor een deugdelijke uitvoering.

Art. 5 Herroepingsrecht voor consumenten

1. Komt de overeenkomst met een consument op afstand tot stand (bijvoorbeeld via WhatsApp, e-mail of telefoon) of buiten de verkoopruimte (bijvoorbeeld bij een opname aan huis), dan kan de consument de overeenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming zonder opgave van redenen ontbinden (herroepen).
2. De consument herroept door een ondubbelzinnige verklaring aan Vakfijn per e-mail, WhatsApp of brief, bijvoorbeeld met het modelformulier in de bijlage. Vakfijn bevestigt de ontvangst.
3. Wil de consument dat Vakfijn binnen de herroepingstermijn met het werk begint, dan vraagt hij daar uitdrukkelijk om. Herroept hij daarna alsnog, dan betaalt hij een bedrag dat evenredig is aan het deel van het werk dat op dat moment is uitgevoerd.
4. Het herroepingsrecht vervalt zodra het werk volledig is uitgevoerd, indien de consument uitdrukkelijk om uitvoering binnen de herroepingstermijn heeft gevraagd en heeft verklaard te weten dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest.
5. Er geldt geen herroepingsrecht voor materialen die volgens specificaties van de consument zijn besteld of aangemaakt (zoals verf of kit in een speciale kleur), en voor dringende herstellingen waarvoor de consument Vakfijn uitdrukkelijk heeft gevraagd langs te komen.
6. Vakfijn betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping terug wat de consument al heeft betaald, onder aftrek van het bedrag bedoeld in lid 3.

Art. 6 Annulering en verplaatsen

1. Annuleert opdrachtgever de overeenkomst na totstandkoming (en na afloop van een eventuele herroepingstermijn), dan geldt: tot 7 dagen vóór de geplande startdatum kosteloos, met uitzondering van de kosten van speciaal voor de opdracht bestelde of aangemaakte materialen; binnen 7 dagen vóór de startdatum: de kosten van die materialen plus 15% van de opdrachtsom.
2. Annuleren of verplaatsen gebeurt schriftelijk, per e-mail of WhatsApp.
3. Verplaatst opdrachtgever een geplande uitvoerdatum binnen 48 uur vóór aanvang, dan kan Vakfijn de daarvoor vrijgehouden werkdag(en) in rekening brengen voor zover zij die niet anders kan invullen, tot ten hoogste 15% van de opdrachtsom.
4. Jegens consumenten bedraagt de vergoeding nooit meer dan de wet toestaat (artikel 7:764 Burgerlijk Wetboek).

Art. 7 Uitvoering van het werk

1. Vakfijn voert het werk uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
2. Vakfijn werkt uitsluitend met door haarzelf geleverde en geselecteerde materialen (waaronder verf en kit). Door opdrachtgever aangeleverde materialen worden niet

verwerkt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen; in dat geval geldt daarvoor geen garantie.

3. Opgegeven termijnen en planningen zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Buitenwerk is afhankelijk van weersomstandigheden en kan daardoor verschuiven.
4. Vakfijn is gerechtigd het werk in fasen uit te voeren en het uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.

Art. 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Vakfijn tijdig kan beschikken over alle informatie, vergunningen en goedkeuringen die voor de uitvoering nodig zijn.
2. Opdrachtgever zorgt voor vrije en veilige toegang tot de werklocatie en stelt kosteloos elektriciteit en water ter beschikking.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de ruimten waar gewerkt wordt voldoende zijn ontruimd en dat kwetsbare zaken zijn verwijderd of afgedekt. Bij kitwerk in badkamer of keuken dienen de naden schoon en droog bereikbaar te zijn.
4. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt en daardoor vertraging of extra kosten ontstaan, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van door of namens hem verstrekte gegevens, maten, foto's en tekeningen.

Art. 9 Asbest en gevaarlijke stoffen

1. Opdrachtgever meldt vooraf of in of aan de woning asbest(verdachte) materialen aanwezig zijn of kunnen zijn, in het bijzonder bij woningen gebouwd vóór 1994.
2. Het verwijderen of bewerken van asbesthoudende materialen valt nooit onder de opdracht. Stuit Vakfijn tijdens het werk op (vermoedelijk) asbest, dan wordt het werk direct stilgelegd totdat opdrachtgever heeft laten onderzoeken en zo nodig door een gecertificeerd bedrijf heeft laten saneren.
3. De kosten van onderzoek, sanering en wachttijd komen voor rekening van opdrachtgever; de planning schuift dienovereenkomstig op.

Art. 10 Meer- en minderwerk

1. Wijzigingen in het werk, alsmede werkzaamheden die voortvloeien uit niet-voorzienbare omstandigheden, worden als meerwerk respectievelijk minderwerk verrekend.
2. Vakfijn informeert opdrachtgever zo tijdig mogelijk over de aard en de geschatte kosten van meerwerk, behoudens in spoedeisende situaties.
3. Meerwerk wordt, tenzij anders overeengekomen, verrekend tegen de bij Vakfijn geldende uurtarieven en materiaalprijzen.
4. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht voor meerwerk laat de aanspraak van Vakfijn op verrekening onverlet, mits opdrachtgever van het meerwerk op de hoogte was of had moeten zijn.

Art. 11 Oplevering

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer Vakfijn aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk gereed is en opdrachtgever het werk heeft aanvaard, dan wel wanneer opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik neemt.
2. Kleine gebreken die een ingebruikname niet in de weg staan, vormen geen reden om oplevering te onthouden. Dergelijke gebreken worden door Vakfijn zo spoedig mogelijk hersteld.
3. Na oplevering gaat het risico voor het werk over op opdrachtgever, voor zover dit risico niet reeds eerder is overgegaan. Aanwijzingen van Vakfijn over droog- en uithardingstijden (bijvoorbeeld van kit of verf) dienen te worden opgevolgd.

Art. 12 Prijzen

1. Prijzen zijn in euro en worden, tenzij anders vermeld, voor consumenten inclusief en voor zakelijke opdrachtgevers exclusief btw opgegeven.
2. Een overeengekomen vaste prijs omvat de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden en materialen; werkzaamheden die daarbuiten vallen, worden als meerwerk behandeld.
3. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden voordoen die niet aan Vakfijn zijn toe te rekenen, is Vakfijn gerechtigd de prijs aan te passen, met inachtneming van de wettelijke regels die gelden voor consumenten.

Art. 13 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen geldt: opdrachten tot € 1.000 worden direct na oplevering betaald; opdrachten vanaf € 1.000 binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door Vakfijn aangegeven wijze.
2. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vakfijn is dan gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen; bij een zakelijke opdrachtgever de wettelijke handelsrente.
3. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van opdrachtgever. Bij consumenten worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, nadat opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn kosteloos is aangemaand tot betaling binnen 14 dagen.
4. Klachten over een factuur schorten de betalingsverplichting niet op, behoudens voor zover dwingend recht anders bepaalt.

Art. 14 Garantie

1. Vakfijn garandeert de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde werkzaamheden gedurende 12 maanden na oplevering, tenzij in de offerte of overeenkomst een andere termijn is vermeld.
2. De garantie houdt in dat Vakfijn gebreken die onder de garantie vallen kosteloos herstelt, dan wel naar haar keuze de betreffende zaak vervangt.

3. Een onderhoudslaag (één laag verf op bestaand, intact schilderwerk in dezelfde kleur) wordt op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever uitgevoerd en valt buiten de garantie; dit wordt in de offerte vermeld. Aanvullende bepalingen per vakgebied staan in artikel 15.
4. Garantie geldt uitsluitend voor werk dat is uitgevoerd met door Vakfijn geleverde materialen. Geen garantie geldt voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, vocht- of bouwkundige problemen die buiten de opdracht vallen, door opdrachtgever of derden uitgevoerde wijzigingen, of van door opdrachtgever aangeleverde materialen.
5. Garantieaanspraken vervallen indien opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zolang dit voortduurt.
6. Deze garantie laat de wettelijke rechten van de consument, waaronder het recht op een werk dat aan de overeenkomst beantwoordt, onverlet.

Art. 15 Bijzondere bepalingen per vakgebied

1. **Kitwerk.** Kit is een onderhoudsgevoelig product. Schimmel op of langs de kitnaad door onvoldoende ventilatie of reiniging valt buiten de garantie. Vakfijn is niet aansprakelijk voor lekkage of vochtschade die voortkomt uit bestaande gebreken in tegelwerk, voegen, afvoer, leidingen of waterdichting achter de kit. Bij het verwijderen van oude kit werkt Vakfijn zorgvuldig; voor beschadiging van kwetsbare ondergronden (zoals acryl baden, coatings of loszittend tegelwerk) is Vakfijn alleen aansprakelijk bij onzorgvuldig handelen. Nieuwe kit moet uitharden volgens de aanwijzingen van Vakfijn, doorgaans 24 uur zonder water.
2. **Schilderwerk.** Volledige garantie, inclusief hechting, geldt voor lakwerk in de afwerking 'compleet' (hechtprimer en twee lagen) en voor sauswerk in twee lagen. Bij lakwerk 'standaard' (twee lagen zonder hechtprimer) geldt geen garantie op hechting; voor een onderhoudslaag geldt geen garantie. Witte lakverf binnen kan door gebrek aan daglicht vergelen, en kleine kleur- en glansverschillen ten opzichte van een kleurkaart of bestaand werk zijn mogelijk; dit vormt geen gebrek. Buitenschilderwerk vraagt regelmatig onderhoud; bij achterstallig onderhoud of beschadiging vervalt de garantie.
3. **Stuc- en pleisterherstel.** Haarscheuren en werkende naden kunnen door werking van de ondergrond of de constructie terugkomen; dit valt buiten de garantie.
4. **Houtrotherstel en timmerwerk.** De garantie geldt voor de herstelde plekken. Nieuwe houtrot op andere plaatsen, of houtrot door gebrekkig onderhoud van het schilderwerk, valt erbuiten. De werkelijke omvang van houtrot blijkt vaak pas bij het uitzetten; extra werk wordt vooraf als meerwerk gemeld (zie artikel 10).
5. **Isolatie.** Vakfijn adviseert het isolatiesysteem op basis van de opname en de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning. Er geldt geen garantie op vocht-, schimmel- of condensatieproblemen die voortkomen uit bestaande gebreken, zoals optrekkend vocht, lekkende daken, gevels of voegen, of onvoldoende ventilatie van de woning. Genoemde isolatiewaarden en besparingen zijn

indicatief; Vakfijn garandeert geen bepaalde energiebesparing.

Art. 16 Klachten en reclamatie

1. Opdrachtgever dient het werk bij oplevering te onderzoeken en zichtbare gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, schriftelijk aan Vakfijn te melden.
2. Niet-zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld.
3. Vakfijn dient in de gelegenheid te worden gesteld een klacht te onderzoeken en, indien gegrond, te herstellen.
4. Voor consumenten geldt dat een klacht steeds tijdig is indien deze binnen bewakende tijd na ontdekking van het gebrek wordt ingediend.

Art. 17 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Vakfijn voor toerekenbare tekortkomingen is beperkt tot het herstel van het gebrek dan wel, naar keuze van Vakfijn, tot vergoeding van ten hoogste het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag.
2. Indien en voor zover Vakfijn voor het betreffende schadegeval is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
3. Vakfijn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Vakfijn, en gelden jegens consumenten slechts voor zover dwingend recht dat toelaat.
5. Opdrachtgever vrijwaart Vakfijn voor aanspraken van derden die verband houden met door opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens of aangeleverde materialen.

Art. 18 Overmacht

1. Vakfijn is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe wordt verhinderd door overmacht, waaronder onder meer wordt verstaan: extreme weersomstandigheden, ziekte, transportbelemmeringen, het uitblijven van leveringen door toeleveranciers en overheidsmaatregelen.
2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Vakfijn opgeschort. Duurt de overmacht langer dan 60 dagen, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.

Art. 19 Opschorting en ontbinding

1. Vakfijn is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na een redelijke termijn voor nakoming te hebben gegund.
2. In geval van faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of stillegging van het bedrijf van

opdrachtgever zijn de vorderingen van Vakfijn onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de tot dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct opeisbaar.

Art. 20 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Vakfijn geleverde materialen blijven eigendom van Vakfijn totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.
2. Materialen die door natrekking onderdeel zijn geworden van de onroerende zaak van opdrachtgever vallen niet langer onder het eigendomsvoorbehoud; alsdan behoudt Vakfijn haar overige rechten tot het moment van volledige betaling.

Art. 21 Intellectueel eigendom

1. Alle door Vakfijn vervaardigde ontwerpen, tekeningen, berekeningen en adviezen blijven haar intellectueel eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt.

Art. 22 Verwerking van persoonsgegevens (AVG)

1. Vakfijn verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtgever uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst, de administratie en wettelijke verplichtingen, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie de privacyverklaring (www.vakfijn-afwerking.nl/privacyverklaring).
2. Opdrachtgever heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verzoeken kunnen worden gericht aan info.vakfijn@gmail.com.

Art. 23 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen Vakfijn en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waar Vakfijn is gevestigd, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst. Een consument heeft het recht om binnen één maand nadat Vakfijn zich schriftelijk op dit beding beroept, te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen zich inspannen een geschil eerst in onderling overleg op te lossen alvorens het aan de rechter voor te leggen.

Art. 24 Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden worden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en zijn raadpleegbaar via de website van Vakfijn.
2. Vakfijn is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijft de versie van toepassing die gold op het moment van totstandkoming.

3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Bijlage **Modelformulier voor herroeping**

Dit formulier alleen invullen en terugsturen als je de overeenkomst wilt herroepen (zie artikel 5).

Aan: Vakfijn, Aletta Jacobslaan 10, 6662 LX Elst ·
info.vakfijn@gmail.com

Ik deel u hierbij mee dat ik onze overeenkomst
betreffende de volgende werkzaamheden herroep:

Offertenummer / omschrijving werk

Datum akkoord

Naam

Adres

Handtekening (alleen bij papieren formulier)

Datum
